

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3807/2534

เรือโท จำลอง พ่วง เกตรา
นาย ออด ศร สำราญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 446

การที่โจทก์เสียขาไปข้างหนึ่งและต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานนับว่าเป็นความเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยของโจทก์ ถือเป็นความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินอย่างหนึ่ง ซึ่งโจทก์มีสิทธิจะเรียกค่าเสียหายส่วนนี้ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ขั้บรถยนต์โดยสารปรับอากาศรับจ้างของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ขั้บรถยนต์บรรทุกถั้งนมของจำเลยที่ 4 ด้วยความประมาทโดยจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งขั้บรถสวนทางกันได้ขั้บรถเข้าทางโค้งแล้่นกินทางเข้าไปในช่องทางจราจรของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันทำให้โจทก์ซึ่งโดยสารมาในรถยนต์โดยสารปรับอากาศซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาขวาขาดต้องออกจากงาน ทำให้ขายรายได้จากที่โจทก์ทำงานอยู่ได้รับเงินเดือนเดือนละ 11,000 บาท คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 132,000 บาท และเสียหายจากการที่โจทก์เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงในอนาคตเป็นเงิน 666,000 บาท เสียค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จำนวน 144,000 บาท และโจทก์ต้องเสีย

อวัยวะขาขาดเป็นการทบทวนทุกขเวทนาคิดเป็นค่าเสียหายจำนวน 300,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,240,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 1,240,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 132,000 บาท และ 144,000 บาท นับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้องและนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จ กับใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 666,000 บาท และ 1,240,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุ และจำเลยที่ 1 มิได้เป็นลูกจ้างหรือกระทำให้ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีส่วนประมาทด้วย เหตุเกิดขึ้นเพราะจำเลยที่ 3 ประมาทแต่เพียงผู้เดียว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น โจทก์เสียหายน้อยกว่าที่ฟ้องค่าเสียหายจากเงินเดือนไม่เกิน 36,000 บาท เสียค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20,000 บาท ค่าเสียอวัยวะคือขาขาดไม่เกิน 20,000 บาท ค่าขาดความสามารถในการประกอบอาชีพไม่เกิน 30,000 บาทรวมค่าเสียหายไม่เกิน 106,000 บาท

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 มิใช่เจ้าของรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุ และจำเลยที่ 3 มิใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 4 เหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 ค่าเสียหายของโจทก์เรียกมาสูงเกินสมควร

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ในทางที่จ้างของจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 3 มิได้เป็นฝ่ายประมาท จำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ พิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าชำระ

เสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 และที่ 4

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารปรับอากาศแซงรถยนต์คันอื่นขึ้นไปชนกับรถยนต์ที่จำเลยที่ 3 ที่ขับสวนทางมาในเส้นทางเดินรถของจำเลยที่ 3 ด้วยความประมาท เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส แล้ววินิจฉัยว่า ส่วนข้อที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายที่โจทก์ต้องทนทุกข์ทรมาน และเสียขาข้างหนึ่ง จำนวน 100,000 บาท นั้นมากเกินไป เพราะโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในการทนทุกข์ทรมาน ค่าเสียหายส่วนนี้จึงไม่ควรเกินกว่า 50,000 บาท นั้น เห็นว่าการที่โจทก์เสียขาไปข้างหนึ่งและต้องเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานนับว่าเป็นความเสียหายแก่ร่างกายและอนามัยของโจทก์ ถือเป็นความเสียหายที่มีใช้ตัวเงินอย่างหนึ่ง ซึ่งโจทก์มีสิทธิจะเรียกค่าเสียหายส่วนนี้จากจำเลยที่ 2 ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 และสำหรับกรณีของโจทก์นี้ ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายจำนวน 100,000 บาท เป็นค่าเสียหายที่พอสมควรแล้ว

อนึ่ง คำขอท้ายฟ้องของโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยนับแต่วันทำละเมิดเฉพาะค่าเสียหายจำนวน 132,000 บาท และ 144,000 บาท ส่วนค่าเสียหายจำนวนอื่นขอให้ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง แต่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายตามฟ้องรวมกันมาทุกรายการเป็นเงิน 500,000 บาท

พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิด จึงเป็นการพิพาทษาเกิน
ไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้อง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยให้จำเลยที่ 2
ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับ
แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และค่าเสียหายดังกล่าวเป็นหนี้อัน
ไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพาทษาให้มี
ผลถึงจำเลยที่ 1 ด้วย

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้เงินจำนวน 500,000 บาท
พร้อมดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 12,000 บาท แทนโจทก์
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพาทษาศาลอุทธรณ์.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพาทษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ